

1501841-47.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214897/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 19510670

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 3393/21/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2214897 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501841-47.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501841-47.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214897/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 19510670

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 3393/21/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2214897 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN DA SILVA RIBEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

KAUAN DA SILVA RIBEIRO, qualificado à fl. 05, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nos artigos 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de agosto de 2.021, por volta das 14h30min, na Rua Santa Helena, nº 22, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física ou

psíquica, vulgarmente denominadas “cocaína” e “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudo de constatação de fls. 30/33 e laudos de exame químico-toxicológico de fls. 74/76.

Segundo a denúncia, membros da Polícia Civil foram até o local dos fatos, já conhecido como “ponto” de tráfico de droga, tendo ali se deparado com o acusado em atitude suspeita, eis que observou que um indivíduo, posteriormente identificado como Henrique Benedito Rocha dos Santos, se aproximou daquele e lhe entregou R\$ 5,00 (cinco reais), em atitude típica de mercancia ilícita. Durante a abordagem, os Policiais Cíveis encontraram, na posse do acusado, 09 (nove) porções de “maconha” e 68 (sessenta e oito) “ependorfs” de “cocaína”. Indagado, Henrique revelou que estava comprando droga do denunciado.

A denúncia foi recebida em 03 de março de 2021 (fls. 68/69).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado se deu por citado, apresentou defesa prévia e foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se a oitiva das testemunhas e o denunciado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Kauan da Silva Ribeiro requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, aplicação do privilégio, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas vem estampada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), no Boletim de Ocorrência (fls. 13/15), no auto de exibição e apreensão (fl. 16), no laudo de constatação (fls. 30/33), no laudo químico toxicológico (fls. 74/76), ambos positivos para as drogas apreendidas, bem como na prova oral colhida.

A autoria é inconteste em relação ao crime de tráfico de drogas.

Na fase policial, a testemunha Henrique Benedito Rocha dos Santos disse que foi até o local dos fatos para comprar drogas. Entretanto, no momento que adquiriu as drogas com Kauan, asseverou que foi abordado pelos policiais. Respondeu que não conhecia o Kauan anteriormente, mas era ele quem estava vendendo drogas. Por fim, explanou que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes (fl. 02). Não foi ouvido em juízo.

Em solo policial, a testemunha Marcio Aparecido da Silva, policial civil, relatou que estava de serviço, quando, passando pelo local, conhecido pela venda de entorpecentes, deparou-se com o réu em atitude suspeita. Observou uma pessoa se aproximando do acusado como se quisesse comprar drogas e entregando uma nota de R\$ 5,00. Nesse momento deliberaram pela abordagem e o denunciado, percebendo que eram policiais, tentou correr, mas sem êxito. Ele foi abordado pouco tempo depois na posse da droga e de certa quantia em dinheiro. Ante o acima exposto, foi capturado e conduzido ao Distrito Policial juntamente com o valor e drogas apreendidas (fl. 03). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, acrescentou que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Rodrigo Kalil di Santo, policial civil que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 04), como em juízo, quando aduziu que não conhecia o acusado.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes

desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes. Não houve, ainda, contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

No Distrito Policial, o acusado Kauan da Silva Ribeiro permaneceu silente (fl. 05). Em juízo, disse 19 anos de idade e nunca teve passagem. Está há um mês trabalhando num restaurante e reside com sua esposa. Sobre os fatos, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se, pois, existir prova suficiente da autoria e da materialidade do previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais avistaram o réu em local conhecido pela traficância e recebendo R\$ 5,00 de um indivíduo, sendo abordado na posse de drogas e dinheiro após tentativa de fuga. Tais relatos restaram corroborados pela materialidade delitiva.

A outro giro, não cumpriu o réu com seu ônus probatório, o qual sequer apresentou uma versão dos fatos, preferindo permanecer silente, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia. Ressalta-se, ainda, que o acusado foi flagrado em atitude direta de venda, além de guardar a droga, condutas estas inseridas nos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, do dinheiro apreendido e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes, afastando, assim, a tese defensiva.

Presentes os requisitos de diminuição de pena previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vez que o acusado era primário à época dos fatos (FA de fls. 65; certidões de fls. 25 e 66, 26 e 67) e não há provas de que se dedique a atividades criminosas. No entanto, considerando a quantidade e espécie das drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida da metade.

Há que se considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fl. 05).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena..

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado é primário (FA de fls. 65; certidões de fls. 25 e 66, 26 e 67) e que não há outras circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias agravantes na segunda fase. Concorrendo a circunstância atenuante da menoridade relativa (fl. 05), prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, deixo de valorá-la por ter fixado a pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta.

Ausentes causas de aumento de pena na terceira fase. No entanto, concorrendo à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena da metade, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, altero entendimento anterior e fixo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, termos dos artigos 33 e 59,

ambos do Código Penal.

Ante o exposto e com estes fundamentos JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e o faço para CONDENAR KAUAN DA SILVA RIBEIRO, qualificado à fl. 05, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial ABERTO, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução. Estando o acusado solto durante a instrução e ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta decisão, revogando-se as medidas fixadas às fls. 37/38, com exceção da medida consistente na obrigação de comunicar previamente o juízo qualquer mudança de endereço.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda do dinheiro apreendido em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fl. 16), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se à DISE de Carapicuíba, para que apresente o comprovante de depósito do dinheiro apreendido à fl. 16.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA